

1502500-03.2022.8.26.0322

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Possui processo criminal anterior por tráfico de drogas, porte de arma e sete roubos (fls. 06). Em juízo, disse que na data dos fatos estava de "saidinha". Já foi condenado por assalto. Era usuário de cocaína e crack. Negou a prática de tráfico. A droga estava enterrada. Comprou grande quantidade para não ter que voltar na "biqueira". Portava a quantia de R\$50,00. Adquiriu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502500-03.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502500-03.2022.8.26.0322

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162469/2022 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 25570179 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, CM3951-1/2022 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2162469 - DEL.POL.GUAÍÇARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonatas Alexandre da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra JONATAS ALEXANDRE DA SILVA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 14 de junho de 2022, por volta das 15h15min, por várias ruas dos bairros Vila Saúde e Dom Bosco, Guaiçara/SP, transportou, para fins de tráfico, um tablete de maconha, com peso líquido de 379,89g (trezentos e setenta e nove gramas e oitocentos e noventa miligramas), conforme laudo pericial de fls. 16/19. (fls. 137/139).

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02), posteriormente convertido em prisão preventiva (fls. 86/88).

Resposta à acusação (fls. 159/160).

A denúncia foi recebida e foi designada audiência (fls. 162/164).

Na audiência foram ouvidas as testemunhas de acusação e o réu foi interrogado

(fls. 181/184).

Em memorias, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 187/191).

A Defesa requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, V, do CPP. Pelo princípio da eventualidade, pediu a desclassificação da conduta de tráfico para a prática prevista no art. 28 da lei 11.343/06. Alegou que as atenuantes previstas no art. 65, I do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/06 devem ser observadas (fls. 196/201). É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/09), autos de exibição e apreensão (fls. 10 e 62/63), constatação provisória de entorpecente (fls. 16/19), laudo toxicológico definitivo (fls. 113/115).

No que se refere à autoria, a prova é inquestionável. Os depoimentos das testemunhas são por demais claros ao descrever minuciosamente as circunstâncias dos fatos.

A testemunha de acusação Carlos Eduardo Nunes, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 03. Em juízo, relatou que estavam em patrulhamento. Um indivíduo visualizou os policiais e empreendeu fuga. Consultaram a placa do veículo, mas ela não estava cadastrada. Deram sinal de parada. O indivíduo não respeitou. O acompanhamento durou por aproximadamente 15min. O réu só parou quando caiu da motocicleta. Durante a abordagem localizaram na cintura do réu 0,5kg da maconha, a quantia de R\$50,00 e algumas anotações. O acusado alegou que havia comprado o entorpecente em Promissão pelo valor de R\$350,00. Realizaram a abordagem pela atitude de Jonatas. O réu alegou que o entorpecente era para consumo próprio. Não conhecia Jonatas nos meios policiais. O réu havia saído da cadeia na data dos fatos (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Bruno Henrique Rodrigues Belém, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 05. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento. O réu estava de motocicleta e, ao visualizar a viatura, mudou seu trajeto bruscamente. Optaram em realizar a abordagem. Deram ordem de parada, sem sucesso. Jonatas em determinado momento caiu da moto e machucou o rosto. Localizaram meio tablete de maconha e a quantia de R\$50,00 em espécie com o acusado. O réu alegou que o entorpecente era para consumo próprio. Jonatas havia saído da cadeia naquele mesmo dia. A quantia de entorpecente apreendida era de aproximadamente 0,5kg. Não conhecia o acusado nos meios policiais (mídia digital/SAJ).

O réu Jonatas Alexandre da Silva, em solo policial, confessou a propriedade do entorpecente apreendido. A droga era para seu consumo. Fugiu da polícia em uma moto de sua namorada. Teve medo da polícia, pois já ficou 11 anos preso. Comprou a maconha em forma de "tijolo" na cidade de Promissão/SP pelo valor de R\$350,00. Adquiriu grande quantidade para não ter que voltar na "biqueira". A quantia de R\$50,00 é sua. Compraria uma passagem para Araçatuba/SP, onde possui outra namorada. As anotações em papel eram suas, e tratam-se de pessoas que gostaria de telefonar na "saidinha". Está arrependido de ter empreendido fuga. Não sofreu ferimentos quando caiu. Foi agredido pelos militares. Assim que caiu já foi abordado. Os policiais desferiram socos e chutes em seu rosto. Não sabe os nomes dos policiais que realizaram as agressões, nem consegue realizar reconhecimento. Foi conduzido para o hospital e posteriormente para a delegacia. Possui processo criminal anterior por tráfico de drogas, porte de arma e sete roubos (fls. 06). Em juízo, disse que na data dos fatos estava de "saidinha". Já foi condenado por assalto. Era usuário de cocaína e crack. Negou a prática de tráfico. A droga estava enterrada. Comprou grande quantidade para não ter que voltar na "biqueira". Portava a quantia de R\$50,00. Adquiriu os entorpecentes por R\$350,00. A moto era de sua esposa. Estava com um papel que continha números de telefones de seus amigos da cadeia. Fumava maconha o dia todo. O entorpecente estava enterrado em um canavial. Colocou a droga na cintura. Reiterou que a droga era para seu consumo (mídia digital/SAJ).

Importante consignar que, quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se

destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em Juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013) APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir às suas declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, os policiais militares, de forma segura e harmônica, declararam que o réu conduzia uma motocicleta, e dando-lhe voz de parada, porque a placa da moto não estava cadastrada, ao notar a aproximação policial, tentou fugir. Foi perseguido por vários bairros até que caiu da moto. Ao ser abordado, durante a busca pessoal, encontraram meio quilo de maconha na cintura do réu, sob suas vestes.

Aos policiais militares, o réu assumiu que a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio, versão que foi mantida no interrogatório policial e judicial. No entanto, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas mostra-se frágil e inconsistente diante do conjunto probatório amalhado aos autos.

A alegação da combativa Defesa de que a versão dos policiais militares não tem respaldo nos autos, pois a droga apreendida não seria para comercialização e sim para consumo próprio, não se sustenta. As fotos de fls. 18 apresentam a maconha apreendida (meio "tijolo" compactado) com peso bruto e líquido, respectivamente, quantidade incompatível com a posse de maconha para consumo próprio.

Avançando, quanto ao elemento subjetivo, o art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06, a contrario sensu, dá as coordenadas da caracterização do tráfico de drogas ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Inicialmente, a quantidade de maconha apreendida é indicativo da traficância. As circunstâncias da prisão também depõem contra o réu, que empreendeu fuga ao avistar a policial militar.

Além disso, pesa contra o acusado o envolvimento anterior com o crime de tráfico de drogas (fls. 77/78), o que torna ainda mais frágil a alegação de que essa grande quantidade se destinaria apenas ao seu consumo.

Essas circunstâncias são incompatíveis com a alegação de posse para uso próprio, à luz dos critérios fornecidos pelo § 2º do art. 28 do mencionado diploma legal. Vale também salientar que não há nos autos qualquer circunstância concreta que gere suspeita quanto à idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais, como já dito, não tendo sido apresentada qualquer razão efetiva para que os agentes públicos viessem a deliberadamente prejudicar o réu.

Acresça-se a isso ser irrelevante o fato de que a apreensão não se deu em local conhecido como ponto de tráfico ou que o acusado não foi surpreendido realizando a mercancia da droga. Importa consignar que o delito em questão é crime de ação múltipla, bastando a prática de um dos verbos descritos no tipo para a configuração do ilícito.

No caso em tela, foi o acusado flagrado transportando o entorpecente, o que é suficiente para a subsunção dos fatos à descrição do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Ademais, como visto, os depoimentos das testemunhas foram coesos e uniformes, valendo plenamente, por consequência, como prova incriminatória em desfavor do acusado.

Comentando o art. 281 do Código Penal, que à época era o tipo penal que punia o comércio clandestino ou a facilitação do uso de entorpecente, Nelson Hungria ensina sobre o efeito devastador dos entorpecentes:

A ação continuada dos entorpecentes é devastadora: embota a inteligência, arruína o caráter, embrutece a alma, envenena o cérebro, adormece a vontade e o senso moral, atinge o indivíduo na sua vitalidade, lesando e sua própria capacidade de procriação sadia. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 127/128)

E prossegue:

A ação dos entorpecentes caracteriza-se, em geral, pela exaltação da fantasia, pela excitação psico-sencorial, pela obnubilação da consciência, pela deficiência das faculdades do raciocínio, pelo enfraquecimento dos poderes inibitórios, notadamente da vontade.

(...)

A realidade, averiguada pela ciência, é muito outra. Os entorpecentes não criam sonhos: apenas revolvem a memória ou o subconsciente, para despertarem o que lá já

existia. Ao invés de um céu de delícias, vai o toxicômano, muitas vezes, deparar com um inferno de torturas. Ao invés de uma estranha paisagem de felicidade, pode aguardá-lo um Sahara sem miragens. Ao invés dos encantamentos da “lâmpada de Aladino”, a angústia dos mais tétricos pesadelos. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 131).

Certo, pois, que o tráfico de entorpecentes é a causa de mazelas pessoais e de desestabilização dos laços sociais.

Portanto, a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo estão bem demonstrados nos autos, bem como a consumação na modalidade “transportar”.

Como o réu é reincidente (fls. 77/78) – que será valorado oportunamente – incabível a causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, não estão presentes as circunstâncias preponderantes estabelecidas no artigo 42 da Lei n. 11.343/06. No entanto, o réu ostenta maus antecedentes, pois na data dos fatos possuía, além da condenação considerada para a reincidência, outras quatro sentenças condenatórias com trânsito em julgado (fls. 74/75 - Proc. nº 0000684-51.2008.8.26.0322, deste juízo, art. 14 da Lei 10.826/03, com trânsito em julgado em 03/11/2011; fls. 77/78 - Proc. nº 0017329-20.2009.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 33, caput, do SISNAD, com trânsito em julgado em 13/08/2014, aguardando cumprimento da pena; fls. 78 - Proc. nº 0002871-26.2011.8.26.0484, 1ª Vara Judicial de Promissão, art. 157, § 2º, I, II c.c art. 71, caput, e art. 157, § 2º, I, II (três vezes) e art. 157, § 2º, I, II (três vezes) ambos c.c art. 70, caput, e art. 157, § 2º, I, II todos do CP, com trânsito em julgado em 06/05/2013; fls. 78/79 - Proc. nº 0003386-61.2011.8.26.0484, deste juízo, art. 157, § 2º, I, II do CP, com trânsito em julgado em 10/12/2013; fls. 79/80 - Proc. nº 0003440-27.2011.8.26.0484, 2ª Vara Judicial de Promissão, art. 157, § 2º, I, II do CP, art. 244, caput, parte B do ECA, com trânsito em julgado em 13/08/2014), motivo pelo qual fixo a pena base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, perfazendo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência – art. 61, I, CP (fls. 77/78), por isso exaspero a pena base em 1/6 (um sexto), perfazendo 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de outras atenuantes ou agravantes, e causas de diminuição ou aumento da pena.

Como visto, o réu é reincidente (fls. 139/140). O crime é equiparado a hediondo (artigo 2º, caput, Lei n. 8.072/90). Portanto, com base no art. 33, §2º, CP, e, sobretudo, com base no art. 2º, §1º, Lei n. 8.072/90, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a suspensão condicional da pena, pois a pena privativa de liberdade imposta é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 44, I e II, CP e art. 77, caput e inciso I, respectivamente).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu JONATAS ALEXANDRE DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, em razão da gravidade do crime e da elevada pena aplicada, por medida de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, razões que se somam àquelas que constam das decisões de fls. 86/88 e 141. Assim, deverá ser recomendado, desde logo, na penitenciária onde está recolhido.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das NSCGJ, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova antes dos autos serem remetidos ao arquivo. Oficie-se oportunamente.

Decreto a perda do dinheiro apreendido e depositado nos autos (fls.10). O dinheiro apreendido em espécie deverá ser destinados à Caixa Econômica Federal para ser, oportunamente, transferido ao FUNAD, nos termos do artigo 62-A da Lei n. 11.343/2006.

Não é o caso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, à luz do artigo 387, IV, do CPP.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA